

1. 제정이유

근로기준법 및 공인노무사법에 따른 과태료에 대한 가중처분 기준의 해석·집행시 혼란을 해소하기 위해 가중처분 적용 순서도 및 예시 규정을 포함하는 세부기준을 정하는 등 과태료의 가중처분에 관한 세부지침을 마련하고자 함

2. 주요내용

근로기준법 및 공인노무사법 과태료에 대한 가중처분 순서도 및 예시 마련

근로기준법 및 공인노무사법에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침안

제1조(목적) 이 예규는 다음 각 호에 따른 과태료 기준 중 위반횟수에 따른 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

1. 「근로기준법」 제116조, 같은 법 시행령 제60조 및 별표 7
2. 「공인노무사법」 제30조, 같은 법 시행령 제27조 및 별표 4

제2조(가중처분 적용 순서도 및 예시) 다음 각호에 따라 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표와 같다.

1. 「근로기준법」 제116조, 같은 법 시행령 제60조 및 별표 7 제1호가목·나목
2. 「공인노무사법」 제30조, 같은 법 시행령 제27조 및 별표 4 제1호가목·나목

제3조(재검토 기한) 고용노동부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] 가중처분 적용 순서도 및 예시(제2조 관련)

